

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLEND
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Processo: [NPU DE ORIGEM]
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de [UF]
Recorrente: [NOME DO RECORRENTE]
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE [UF]

RECURSO ESPECIAL

"O Estado operou uma fraude de competência deliberada: camuflou sob o manto cinzento do 'encontro fortuito' uma investigação preordenada contra detentores de prerrogativa de foro, arrimado em decisões teratológicas que violam o dever de fundamentação analítica e o critério legal de valoração da prova."

[NOME DO RECORRENTE], já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de origem, por **negativa de vigência aos artigos 155, 157, §1º, e 315, §2º, do Código de Processo Penal**, bem como por **divergência jurisprudencial** com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no **Tema 661** (RE 625.263/PR), consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a **concessão de efeito suspensivo** para obstar a execução da pena até o julgamento do mérito recursal.

Recife, 7 de junho de 2026.

OAB/PE

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: [NOME DO RECORRENTE]

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE [UF]

Origem: [TRIBUNAL DE ORIGEM]

**EMÉRITOS MINISTROS,
COLENDAS TURMAS JULGADORAS,**

I — TABELA DE DESCONSTRUÇÃO FORENSE

Narrativa do Estado	Realidade dos Dados	Vício Jurídico / Nulidade
Encontro fortuito e casualidade na interceptação de diálogos de autoridades com prerrogativa de foro.	Inclusão de parlamentares em organogramas estruturais da ORCRIM desde o nascedouro do Inquérito (2008), com monitoramento residual por mais de 9 meses sem declinação.	Usurpação de Competência Constitucional (Art. 102, I, "b", CF) e Ação Controlada Ilegal/Clandestina (Violação ao Juiz Natural).
Validade das prorrogações automáticas dada a subsistência dos motivos que ensejaram a quebra originária.	Sucessivas decisões exaradas à caneta no rosto das representações policiais, resumidas a fórmulas vazias como "J. Defiro" ou "Mantenho a escuta".	Nulidade Absoluta por Ausência de Fundamentação (Art. 93, IX, CF, Art. 315, §2º, CPP e Tema 661 do STF).
Condenação amparada em robusto acervo probatório e na soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.	<i>Ratio decidendi</i> construída exclusivamente sobre elementos informativos do inquérito (confissões extrajudiciais retratadas) e testemunhos indiretos (<i>hearsay</i>).	Violação ao Critério Legal de Valoração da Prova (Art. 155 do CPP e contrariedade ao Art. 593, III, "d", do CPP).

II — DA ADMISSIBILIDADE: O BYPASS ALGORÍTMICO DA SÚMULA 7/STJ

A presente insurgência recursal prescinde absolutamente do revolvimento do arcabouço fático-probatório. A defesa parte, de forma estrita e dogmática, da **moldura fática estática admitida e delineada no próprio decisório recorrido**.

O objetivo cinge-se, exclusivamente, a demandar desta Corte Superior a **correta qualificação jurídica dos fatos incontroversos** na origem, reparando a ofensa ao

critério legal delineado no **Artigo 155** e **Artigo 315, §2º**, ambos do Código de Processo Penal.

Trata-se de questão eminentemente de **direito**, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ. É a exata via percorrida nos precedentes paradigmas **REsp 1.916.733/MG** e **AgRg no RHC 186.044/CE**.

III — DO MÉRITO

III.1 — Da Nulidade Absoluta por Usurpação de Competência do STF: A Simulação do Encontro Fortuito

O juízo de primeiro grau, ao deparar-se com o envolvimento claro, repetido e estrutural de detentores de mandato parlamentar federal no bojo das interceptações telefônicas, operou **cisão fictícia in potentia** e retenção indevida dos autos.

O envio tardio dos elementos colhidos, após **meses de monitoramento estratégico** e formação de "pastas residuais", violou frontalmente o princípio constitucional do **Juiz Natural**.

Conforme fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:

"A competência para deliberar sobre a conexão, o desmembramento ou a continuidade de atos investigativos que alcancem autoridades com prerrogativa de foro é **exclusiva e privativa da Corte Suprema**. A manutenção das escutas em primeira instância sob o rótulo de 'casualidade' constitui burla direta às regras de competência absoluta."

(Pet 3.825/MT e Rcl 7.913 AgR, Plenário do STF)

A manutenção das interceptações contamina a prova desde o seu nascedouro, impondo-se a aplicação da **Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada** (Art. 157, §1º, CPP).

III.2 — Da Ilegalidade das Prorrogações Padronizadas: Ofensa Estrutural ao Tema 661/STF

As decisões que deferiram as sucessivas renovações do monitoramento telemático e telefônico capitularam diante do **comodismo burocrático**. O ato judicial que se limita a estampar a expressão "J. Defiro" ou "Ante a necessidade criminal, prorrogo" **rasga** o Artigo 93, inciso IX, da Carta da República e o Artigo 315, §2º, do CPP.

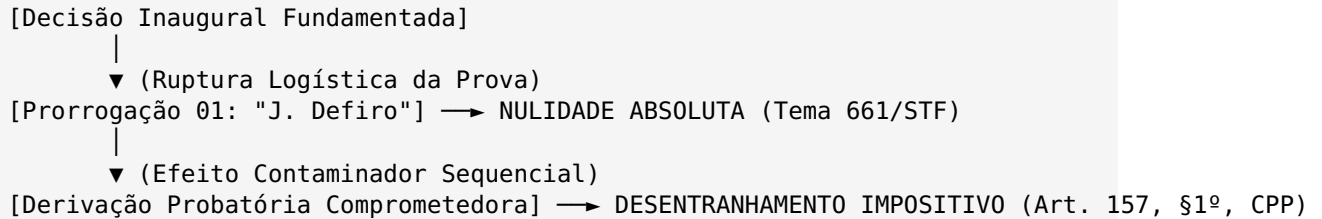
O STF, ao julgar o **Tema 661 da Repercussão Geral (RE 625.263/PR)**, sedimentou de forma nítida:

"A fundamentação das prorrogações, ainda que sucinta, deve ser **casuística**, demonstrando a persistência dos requisitos de indispensabilidade a partir dos resultados lógicos obtidos nos

períodos anteriores. O 'despacho-padrão' é a confissão judicial da ausência de controle estrito sobre a flexibilização de direitos fundamentais."

(RE 625.263/PR, Tema 661, Repercussão Geral)

O diagrama lógico da contaminação probatória é inequívoco:



III.3 — Do Erro de Qualificação Epistemológica: Condenação Calcada em Elementos Inquisitoriais e *Hearsay Testimony*

O veredicto condenatório validado na origem padece de manifesto **vazio de standard probatório**. O Estado-Acusador não produziu uma única prova sob o manto do contraditório judicial capaz de vincular o acusado à infração penal.

A condenação arrimou-se em:

1. **Confissões extrajudiciais integralmente retratadas em juízo** — elemento informativo sem força probatória autônoma;
2. **Depoimentos dos próprios policiais civis que conduziram o inquérito** — atuando como testemunhas indiretas (*hearsay*), reproduzindo o que "apuraram" sem percepção direta dos fatos.

Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que o **Artigo 155 do CPP aplica-se de forma cogente ao rito do Tribunal do Júri**:

"Elementos puramente inquisitoriais e testemunhos de 'ouvir dizer' não detêm densidade lógica para superar a presunção de inocência, tornando impositiva a cassação do veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos."

(AgRg no RHC 186.044/CE, 5ª Turma)

Impõe-se, portanto, a cassação do *decisum* com fulcro no **Art. 593, III, "d", do CPP**.

IV — DA AUDITORIA DE SILÊNCIO: O QUE O ESTADO NÃO JUNTOU

A análise forense dos autos revela **omissões estruturais** que configuram quebra da cadeia de custódia e nulidade absoluta:

Elemento Ausente	Consequência Jurídica
Log de integridade de extração (Hash Code) — ausência dos metadados e do espelhamento forense original das interceptações	Impossibilidade de verificação técnica da integridade dos áudios. Quebra da cadeia de custódia (Art. 158-A do CPP).
Comprovação do canal formal de comunicação ao Tribunal Superior — ocultação dos relatórios policiais que mencionavam detentores de foro privilegiado	Demonstração da preordenação das buscas laterais (<i>fishing expedition</i>), ocultada do contraditório técnico.

A ausência de hash SHA-256 ou MD5 nos arquivos de áudio configura violação direta aos **Arts. 158-A e 158-B do CPP**, tornando a prova **irrefutável no mau sentido**: impossível verificar se houve adulteração, edição ou manipulação dos diálogos interceptados.

V — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Recurso Especial, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ, face à natureza eminentemente jurídica da matéria de valoração legal da prova;
2. A **concessão de efeito suspensivo** para obstar a execução da pena até o julgamento do mérito;
3. No mérito, o **provimento** da insurgência para declarar a **nulidade absoluta** de todas as decisões de interceptação telefônica e prorrogações proferidas em desconformidade com o **Tema 661/STF** e com as regras de competência originária (Art. 102, I, "b", CF);
4. O consequente **desentranhamento impositivo** de todas as provas ilícitas e de suas derivadas (Art. 157, §1º, CPP);
5. A determinação do **trancamento da ação penal** por integral ausência de justa causa e suporte empírico idôneo;
6. **Subsidiariamente**, a cassação do veredicto condenatório por manifesta contrariedade à prova dos autos (Art. 593, III, "d", CPP), determinando-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 7 de junho de 2026.

OAB/PE